



PUTUSAN

Nomor 2741/Pid.Sus/2025/PN,Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAUZI RAMADHANI alias DANI bin BAMBANG WIDJANARDI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Th./26 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kupang Krajan Gg.VIII No.18, Kec. Sawahan Kota Surabaya atau bertempat tinggal di Kampung Malang Tengah Buntu 57 RT/RW 07/05 Ds.Tegalsari, Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa FAUZI RAMADHANI als. DANI bin BAMBANG WIDJANARDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2025 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 November 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025;
5. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026;
6. Hakim, Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 7 April 2026;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2741/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 April 2026 sampai dengan tanggal 7 Mei 2026;

Didepan sidang Terdakwa didampingi oleh Advokad/Penasehat Hukum dari Suwanto SH, Ronni Bahmari SH, Indah Kuntarti SH & Rekan yang berkantor di jalan Raya Jendral Ahmad Yani No.321 Kelurahan. Gayungan Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Majelis No.2741/Pid.Sus / 2025/PN.Sby. tertanggal 23 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, No.2741/Pid.Sus/PN.Sby. tanggal 9 Desember 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.2741/Pid.Sus./PN.Sby. tanggal 9 Desember 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI RAMADHANI alias DANI BIN BAMBANG WIDJANARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam hal perbuatan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI RAMADHANI ALIS DANI BIN BAMBANG WIDJANARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang akan dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 141 hari.
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2741/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



- 4 (empat) kemasan kantong plastik klip berisi serbuk putih bening kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 9,836 (Sembilan koma delapan tiga enam) gram dari berat kotor seluruhnya 11,2 (sebelas koma dua) gram dengan rincian
- Klip 1 berat bersih 9,178 (Sembilan koma satu tujuh delapan) gram
- Klip 2 berat bersih 0,526 (nol koma lima dua enam) gram dari berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram
- Klip 3 berat bersih 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram dari berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram
- Klip 4 berat bersih 0,065 (nol koma nol enam lima) gram dari berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri 1904 warna biru nomor imei 869306040956733 simcard Axis nomor 082135871085

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan, mengakui perbuatannya berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan saat ini terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sehingga mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukan berjanji tidak akan melakukannya lagi dan saat ini terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti begitu pula dengan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat gugatan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keetrangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD REZA OKTARNISYAH P, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dengan didasarkan adanya informasi masyarakat sering terjadinya jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya yaitu di jalan Kupang Krajan Gg.VIII No.18, Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa, dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan lidik disamping itu juga dilakukan pembelian oleh salah satu anggota yang bernama Untung sebagai undercover dengan tujuan untuk mendapatkan bukti atas informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa, setelah mendapatkan petunjuk selanjutnya pada 28 Aguustus 2025 undercover menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan telah disepakati pula tempat penyerahan barang yaitu disekitar jalan Kutisari Surabaya tepatnya disebelah bakso Restu didepan toko Indomart jalan Kutisari Surabaya sekitar tengah makam yaitu jam 00.30 WIB;
- Bahwa, saksi bersama team telah melakukan penyidikan dan sebelum terdakwa menyerahkan barang kepada undercover terlebih dahulu telah dilakukan pengamanan oleh saksi dan team dan dilakukan penggedahan dan dari saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dimana yang satu paket akan diserahkan kepada undercover sedang yang 2 (dua) paket sebagai bonus untuk terdakwa dari Pi'i atau Jupri yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, telah dilakukan pengembangan dirumah terdakwa di Kupang Krajan VIII No.18 Kec. Sawahan Surabaya dan dari dalam almari dikamar terdakwa telah pula ditemukan 2 (dua) paket plastik klip serbuk putih yang diakui terdakwa sisa dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dia beli dari Pi'i atau Jupri;
- Bahwa, selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu juga disita sebuah handphone merk Vivo yang dipergunakan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2741/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana dalam transaksi jual beli narkoba antara terdakwa dengan Pi'i atau Jupri maupun dengan undercover;

- Bahwa, karena telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ada pada terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berhak memberikan izin sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor diserahkan kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

2. Saksi RENDY PRADANA EKO S., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah mendapat tugas untuk melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap seseorang atau terdakwa yang dari informasi sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, dengan adanya informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2025 salah satu petugas yaitu sdr. Untung melakukan undercover dengan menghubungi terdakwa melalui handphonenya untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu dan kemudian terjadi kesepakatan pertemuan didekat bakso Restu tepatnya di jalan Kutisari Surabaya setelah undercover mendapatkan notifikasi M-banking ke handphone miliknya untuk melakukan penyerahan narkoba dan pembayaran atas pemesanan dan pembelian narkoba jenis sabu; dari undercover kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan narkoba kepada undercover;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekitar jam 00.30 WIB undercover menuju tempat yang disepakati untuk bertemu dengan terdakwa, dan sebelum undercover bertemu dengan terdakwa terlebih dahulu saksi bersama team mengamankan terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan tubuh terdakwa dan dari dalam saku celana terdakwa sebelah kiri telah ditemukan bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat gulungan plastik klip berisi serbuk putih sebanyak 1 (satu) paket yang akan diserahkan kepada undercover dan 2 (dua) paket plastik yang meruakan bonus dari sdr. Pi'i atau Jupri untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari dalam almari di kamarnya telah ditemukan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu yang diakui milik terdakwa juga yang akan dijual kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang ditemukan dari terdakwa sebagaimana keterangan terdakwa adalah hasil penjualan narkoba sebelum terjadi penangkapan dan HP merk Oppo yang disita dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Pangky maupun dengan pembeli;
- Bahwa, selain beberapa klip plastik narkoba jenis sabud ari terdakwa juga telah dilakukan sita atas sebuah handphone merk Vivo beserta simcartnya yang didalamnya terdapat rekam jejak komunikasi terdakwa dengan Pi'l atau Jupri dan dengan undercover sehubungan dengan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, karena sudah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan komunikasi jual beli narkoba antara terdakwa dengan Pi'l maupun undercover selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan proses perbitunya beserta barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa sudah kenal dengan Pi'l alias Jupri pada waktu sama-sama menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa menur Surabaya dibulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 dan kebetuan terdakwa bersama Pi'l alias Jupri satu kamar sehingga terdakwa dan Pi'l aliasa Jupri sering ngobrol diantaranya ngobrol masalah narkoba;
- Bahwa, bermula dari kenalan tersebut kemudian pada bulan April 2025 sepulang dari Papua terdakwa menghubungi Pi'l alias Jupri untuk memesan dan membeli sabu seharga Rp.250.000,00 yang tujuannya untuk terdakwa pakai sendiri, dan selanjutnya Pi'l alias Jupri menawarkan kepada terdakwa untuk meranjau sabu dengan imbalan sabu gratis untuk terdakwa dan atas tawaran tersebut terdakwa setuju;
- Bahwa, selanjutnya sejak bulan April 2025 terdakwa menerima barang dari Pi'i alias Jupri secara ranjau terdakwa menerima 3 poket sabu dengan harga perpaket Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua tanggal 21 Agustus 2025 terdakwa menerima sebanyak 4 (empat) paket sabu, tanggal 27 Agustus 2025 terdakwa menerima sabu dengan cara ranjau dengan berat 1 (satu) gram, kemudian tanggal 29 Agustus 2025 terdakwa mengambil ranjau sabu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2741/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



dengan berat 3 (tiga) paket dan tanggal 30 Agustus 2025 terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa, sabu yang telah terdakwa ambil secara ranjau semua sudah kembali terdakwa ranjau sesuai perintah Pi'i alias Jupri kecuali untuk sabu yang diranjau tanggal 30 Agustus 2025 terdakwa belum sempat edarkan secara ranjau karena terdakwa sudah ditangkap oleh pihak berwajib dari Polresta Surabaya dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pada waktu terdakwa menunggu pembeli yang bernama Untung di jalan Kutisari Surabaya tepatnya didekat bakso Restu dan dari diri terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang sudah terdakwa bungkus dengan kertas tisu, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Kupang Krajan Gg.VIII No.18 Kec. Sawahan Surabaya dan dari dalam almari dikamar terdakwa telah ditemukan satu paket sabu sisa dari sabu yang sebelumnya telah diranjau oleh Pi'l alias Jupri sejumlah 1 ons atau 100 (serratus gram untuk diranjau lagi atas perintah Pi'l alias Jupri;

- Bahwa, terhadap barang bukti yang disita yaitu narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan test laboratorium dan serbuk putih tersebut benar adalah narkoba jenis sabu dan 4 (empat) paket plastik klip setelah ditimbang mempunyai berat netto seluruhnya 9,836 gram yang merupakan sisa dari ranjauan terakhir pada tanggal 29 Agustus 2025 yang semula seberat 100 (serratus) gram atau 1 (satu) ons;

- Bahwa, selain narkoba jenis sabu telah disita pula handphone molok terdakwa merk Vivo yang terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi terdakwa dengan Pi'l alias Jupri juga dengan pembeli yaitu untung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk putih;
2. Sebuah HP merk Vivo warna biru beserta nomor simcartnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Terdakwa dengan Pi'i alias Jupri sudah saling kenal karena mereka sama-sama pernah menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba di RS Menur Surabaya pada tahun 2017;



2. Bahwa, benar dari pengenalan tersebut selanjutnya kepada terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk meranjau narkoba jenis sabu oleh Pi'i alias Jupri dengan upah terdakwa mendapatkan keuntungan untuk memakai narkoba secara gratis yang diberikan oleh Pi'i alias Jupri sebagai bonus;
3. Bahwa, benar atas apa yang dilakukan oleh terdakwa telah masuk informasi dari masyarakat ke kantor Polresta Surabaya, dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2025 salah satu anggota kepolisian yang bernama Untung bertindak sebagai undercover untuk membeli narkoba dari terdakwa hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti atas informasi masyarakat tersebut, dan selanjutnya undercover telah mendapatkan notifikasi M Banking untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba dan telah disepakati pula penyerahan barang di jalan Kutisari pada tanggal 30 Agustus 2025 malam hari;
4. Bahwa, benar selanjutnya team Satresnarkoba Polrestabes Surabaya antara lain para saksi telah melakukan lidik dan pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 00.30. WIB terdakwa telah datang ketempat yang dijanjikan dan pada saat itu para saksi melakukan pengamanan selanjutnya melakukan penggeledahan dan dari saku celana yang sedang dipakai terdakwa telah ditemukan bungkus kertas tisu sebanyak dua masing-masing terdapat satu paket plastik klip yang digulung dan dibungkus kertas tisu yang rencananya akan diserahkan kepada undercover atau Untung, sedang yang dua paket milik terdakwa sebagai bonus yang diberikan oleh Pi'i alias Jupri;
5. Bahwa, benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yaitu di Kupang Krajan Gg. VIII No.18 Kec. Sawahan Kota Surabaya dan dari dalam almari kamar terdakwa telah ditemukan satu paket plastik klip berisikan serbuk putih pula;
6. Bahwa, benar selain barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip serbuk putih juga telah dilakukan sita atas handphone milik terdakwa merk Vivo warna biru yang dipergunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi terdakwa dengan Pi'i alias Jupri maupun dengan undercover atau Untung;
7. Bahwa, benar terhadap serbuk putih yang terdapat dalam plastik klip tersebut telah dilakukan tes labkrim dan disimpulkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2741/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



serbuk putih tersebut mengandung zat Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang Undang Narkotika;

8. Bahwa, benar terhadap 4 (empat) plastik klip tersebut juga dilakukan penimbangan dan keseluruhan mempunyai berat netto 9,836 gram;

9. Bahwa, benar terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang memberikan izin dalam menerima maupun menjual dan membawa atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut, dengan demikian atas narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi oleh atas narkoba tersebut tidak ada izinnnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Th. 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu FAUZI RAMADHANI Als. DANI bin BAMBANG WIDJANARDI dimana atas identitas



yang telah dibacakan didepan sidang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan sidang atas diri terdakwa menunjukkan dalam keadaan sehat jasmani dan dohani hal ini terlihat pada saat terjadi tanya jawab didepan sidang terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar bahkan dapat menceritakan kejadian secara berurutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini, sehingga unsur kesatu telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur tanpa hak atau melawan hukum, bahwa tidak ada hak dan kewenangan dari sipelaku sehingga atas perbuatan si pelaku merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pengamanan oleh para saksi terhadap terdakwa dengan didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan dari saku celana yang sedang dipakai terdakwa telah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip yang dibungkus dengan kertas tisu, dan sebuah HP merk Vivo sebagai alat komunikasi yang berhubungan dengan transaksi narkoba jenis shabu antara terdakwa dengan Pi'l alias Jupri dan Untung yang bertindak sebagai undercover yang akan membeli narkoba dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap atau bekerja serabutan dan dalam kesehariannya terdakwa tidak pasti bekerja kalau tidak ada yang membutuhkan tenaganya, sehingga terdakwa bukan seseorang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan juga bukan seseorang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, disamping itu terdakwa juga bukan seseorang yang membutuhkan pengobatan dengan obat-obatan yang mengandung metamfetamina, dengan demikian pada waktu ditemukan narkoba jenis shabu yang diakui milik terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh karena keberadaan narkoba ada pada terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal 114 UU No.35Th.2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif dalam arti apabila satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap unsur tersebut sudah dianggap terbukti sehingga untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terbukti tidak harus semua tindakan yang diatur dalam unsur ketiga ini telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan sidang dari keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025 terdakwa telah menerima pesanan sabu dari Untung (undercover) dan selanjutnya terdakwa mengirimkan notifikasi M-Banking untuk mengirimkan biaya pembelian narkotika dan dijanjikan barang akan diserahkan pada tanggal 30 Agustus 2025 malam hari dan terdakwa juga mengirimkan sarelock tempat pertemuan yaitu dekat bakso Restu di jalan Kutisari Surabaya;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa berangkat kelokasi yang telah disepakati dia membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan disimpan didalam saku celana yang sedang dipakainya, dimana dari 3 (tiga) paket sabu tersebut rencananya 1 (satu) akan diserahkan kepada Untung (undercover) dan yang 2 (dua) paket sebagai upah atau bonus terdakwa dari Pi'i alias Jupri sengaja terdakwa bawa dengan tujuan untuk persediaan apabila ada pembeli lain yang membutuhkannya;

Menimbang, bahwa pada saksi yang melakukan lidik melihat keberadaan terdakwa yang sedang menunggu undercover selanjutnya melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari saku celananya ditemukan 3 (tiga) paket sabu dan sebuah handphone merk Vivo yang terdapat rekam percakapan terdakwa dengan Pi'i alias Jupri maupun dengan Untung (undercover) mengenai narkotika;

Menimbang, bahwa ketika dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa dari dalam almari dikamar terdakwa telah ditemukan satu paket narkotika jenis sabu, sehingga yang disita oleh para saksi ada 4 (empat) poket narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari pengiriman oleh Pi'i alias Jupri yang semula beratnya 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, sedang yang lainnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terdakwa ranjau untuk diambil oleh pembelinya sesuai dengan perintah Pi'i alias Jupri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga telah terbukti disini bahwa terdakwa dalam perkara ini bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dimana sebagai pemilik narkoba adalah Pi'i alias Jupri sedang terdakwa meranjau untuk diambil oleh pembelinya didasarkan atas perintah Pi'i alias Jupri, kecuali untuk penjualan kepada Untung (undercover) dilakukan secara langsung oleh terdakwa tanpa melalui Pi'i alias Jupri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur ketiga telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.4.Unsur yang beratnya lebih dari lima gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa serbuk putih yang disita dari terdakwa adalah narkoba golongan I dan semula narkoba yang diambil oleh terdakwa dari ranjauan oleh Pi'i alias Jupri berjumlah 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, sedang yang berhasil disita oleh pihak yang berwajib atau para saksi merupakan sisa yang belum sempat diranjau untuk diambil oleh pembelinya;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dari terdakwa telah dilakukan penimbangan dan masing-masing paket mempunyai berat netto 9,178 gram, 0,526 gram, 0,067 gram dan 0.065 gram, sehingga jumlah netto atas 4 (empat) paket tersebut sejumlah 9, 836 gram;

Menimbang, bahwa di unsur keempat dalam dakwaan Penuntut Umum menunjukkan beratnya narkoba yang disita dan hal ini untuk menentukan berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan , dan oleh karena disebutkan dalam unsur keempat barang bukti narkoba jenis sabu yang disita beratnya harus diatas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil penimbangan atas 4 (empat) paket narkoba jenis sabu faktanya mempunyai berat netto 9,836 gram atau diatas 5 (lima) gram, dengan demikian unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terungkap dipersidangan Majelis mempunyai keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No,35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2741/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur ketiga telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa oleh karena tidak menyangkut masalah yuridisnya tetapi hanya mohon keringanan sebagaimana juga telah dimohonkan oleh terdakwa, maka atas hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun perkara terdakwa terjadi ditahun 2025 dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2025, namun dengan berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru dan dengan memperhatikan Undang Undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidanaan, maka meskipun perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika, namun pidana yang akan dijatuhkan tetap pidana yang menguntungkan bagi terdakwa hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang No.1 Tahun 2026 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena merupakan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2741/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa akan merusak generasi bangsa apabila sempat membeli dan mengonsumsi narkoba yang disediakan oleh terdakwa;
- Terdakwa sudah lima kali melakukan perbuatan mengambil ranjau narkoba dan mengedarkan dengan cara ranjau pula untuk diambil pembelinya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Th.2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI RAMDHANI als. DANI bin BAMBANG WIDJANARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjadi perantara dan menjual Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2741/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 9,836 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sebuah HP merk Vivo seri 1904 warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Raden Ayu Rita Nurcahya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2741/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)